La Justicia europea ya condenó en 2025 la laxitud en la concesión de nacionalidades

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 2025 tumbó un programa de la República de Malta para conceder nacionalidades a un

PALOMA CERVILLA · **POLÍTICA**

La Justicia europea asegura en esta sentencia de 29 de abril de 2025 que el programa institucionalizado para inversores denominado Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment («ciudadanía maltesa por naturalización por servicios excepcionales por inversión directa», en español), «que establece un procedimiento transaccional de naturalización a cambio de pagos o de inversiones predeterminados y que se asemeja, por tanto, a una comercialización de la concesión de la nacionalidad de un Estado miembro y, por extensión, de la del estatuto de ciudadano de la Unión, la República de Malta ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, apartado 3».

El artículo 20 del TFUE regula la ciudadanía de la Unión Europea y sus puntos claves son que la ciudadanía de la Unión se otorga de forma complementaria a toda persona con nacionalidad de un Estado miembro; además, incluyen la libre circulación y residencia en los Estados miembros, el voto en elecciones europeas y municipales, la protección consular en terceros países y el derecho de petición.

El artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea consagra el principio de cooperación leal entre la Unión Europea y sus Estados miembros. Las claves más importantes son que este precepto subraya que la Unión y sus Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el ejecutar los tratados con tres deberes importantes: adoptar las medidas necesarias para cumplir las obligaciones de los tratados y de los actos de las instituciones; facilitar a la Unión el desempeño de su misión; y evitar cualquier medida que comprometa los objetivos comunitarios.

En la sentencia se recoge que la Comisión Europea advirtió a Malta mediante escrito de 1 de abril de 2020 que «podía considerarse que los programas de ciudadanía para inversores, como el programa de ciudadanía para inversores de 2014, que conllevan vender la ciudadanía de la Unión, constituyen una explotación del logro común que supone la ciudadanía de la Unión, que vulnera el principio de cooperación leal entre esta y los Estados miembros».

Igualmente, la Comisión alegó «que la nacionalidad de un Estado miembro es el único requisito exigido para ser ciudadano de la Unión en el sentido del artículo 20 TFUE» y que «la ciudadanía de la Unión lleva aparejados derechos conferidos directamente por el sistema jurídico de la Unión, en parti-

cular el derecho a circular y a residir libremente en el territorio de la Unión y el derecho a no ser discriminado por razón de la nacionalidad».

Además, subrayó que «la ciudadanía de la Unión implica un fuerte componente cívico e incluye derechos políticos fundamentales para la participación en la vida democrática de la Unión, prevista en el artículo 10 TUE, apartado 3, así como el derecho del nacional de un Estado miembro de acogerse a la protección consular de otros Estados miembros en un tercer país en el que dicho Estado miembro no esté representado». La Comisión señaló también que «según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el estatuto de ciudadano de la Unión está destinado a convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros».

En su denuncia ante el Parlamento Europeo, Juan Gallego hace referencia no solo a la doctrina Malta, sino también a la sentencia de 7 de julio de 1992, Micheletti (C-369/90), apartado 10, en la que señala que «la determinación de los modos de adquisición y pérdida de la nacionalidad es, de conformidad con el Derecho internacional, competencia de cada Estado miembro, competencia que debe ejercerse respetando el Derecho de la Unión».

- Paloma Cervilla@palomacervillapc@theobjective.com Paloma Cervilla (Jerez de la Frontera, 1964). Licenciada en Ciencias de la Información por el CEU San Pablo de la Universidad Complutense… Ver más

Fuente: https://theobjective.com/espana/politica/2026-11-13/ley-nietos-europa/
Recorte generado el 13/11/2026, 6:25:10 · sin publicidad ni recomendaciones.